横州六景广西向恒工程建设有限责任公司“10•13”一般机械伤害事故调查报告

发布时间：2024-12-12 10:40　来源：横州市应急管理局　【字体： 大 中 小 】

2024年10月13日15时许，六景工业园区广西向恒工程建设有限责任公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，市人民政府领导立即指示相关单位赶赴现场开展救援和应急处置工作，要求妥善做好安抚和善后工作，依法开展事故调查工作，严肃追究责任；针对事故暴露出的问题，要求各部门“举一反三”，加强对行业领域的安全监管，督促企业严格落实安全生产主体责任，防范各类事故发生，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定及要求，市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市人社局、市经信局、六景镇人民政府等部门人员组成的横州六景广西向恒工程建设有限责任公司“10·13”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面负责事故调查工

作。同时，邀请市纪委监委和市人民检察院参与事故调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，横州六景广西向恒工程建设有限责任公司“10·13”一般机械伤害事故是一起因企业未严格落实安全生产主体责任、施工现场安全管理不到位、安全教育和培训不到位，作业人员安全意识淡薄、操作不当而造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

1.发包方：南宁市注定永佳纸业有限公司（简称：注定永佳公司），成立于2024年3月21日，注册地位于南宁东部产业新城六景工业园区景泰路16号综合楼四楼，法定代表人李*萍，统一社会信用代码：91450181MADENMH58T。经营范围包括一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸浆制造；纸浆销售等。

2.承包方：广西向恒工程建设有限责任公司（简称：向恒公司），成立于2021年12月23日，注册地位于南宁市科园大道75号大汇丰大厦C座911A房，法定代表人韦*欢，统一社会信用代码：91450100MAA7EE3F86。经营范围包括许可项目：建设工程施工。一般项目：建筑材料销售；日用木制品销售；软木制品销售等。

向恒公司与注定永佳公司在2024年8月12日签订《板皮原片破碎承包合同》，合同约定向恒公司负责5号破碎机（5号破碎机是向恒公司总经理黄*新购买，其使用权归属于向恒公司）对注定永佳公司料场的板皮原片等进行破碎加工，同时负责清理作业场地，注定永佳公司负责提供加工场地及作业用电。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.向恒公司法定代表人韦*欢；总经理黄*新，负责公司全面工作；安全员黄*新，协助总经理开展安全生产工作。向恒公司制定有安全生产管理制度和夹车安全操作规程、破碎机安全操作规程。

2.2024年8月，向恒公司对潘*京和蒙*雄开展了安全生产三级教育培训。事故发生后，向恒公司召开了安全生产事故分析会，制定了事故防范措施。

经查，向恒公司未制定有5号破碎机生产工艺流程；向恒公司只在口头上对夹车操作工潘*京和5号破碎机操作工蒙*雄进行岗位操作规程培训，无培训记录；安全风险分级管控和隐患排

查治理双重预防台账欠缺；事故发生当天，总经理黄*新、安全员黄*新因有其他事情未能到岗履职。

（三）事故发生经过

2024年10月13日14时许，向恒公司夹车操作工潘*京和5号破碎机操作工蒙*雄按照日常工作流程来到注定永佳公司厂区板皮原片堆放场地5号破碎机工作，潘*京负责开夹车夹板皮原片放到5号破碎机上料口，蒙*雄负责5号破碎机的操作工作。14时52分许，潘*京开夹车夹板皮原片放到5号破碎机的上料口，但板皮原片堵在上料口没有正常破碎，潘*京根据以往经验判定5号破碎机出现堵塞问题，就坐在夹车操作室里等待蒙*雄进行处理。15时许，潘*京发现5号破碎机故障还没有处理好，到5号破碎机操控室查看，他在操控室没有发现蒙*雄，走到操控室与破碎机的走廊处，看到5号破碎机传送带还在运转中，同时发现在传送带出口处的板皮原片破碎料堆有红色的物体，他感觉蒙*雄可能出了意外，就返回5号破碎机操控室关掉全部机器的电源。

（四）事故现场情况

事故现场位于注定永佳公司厂区板皮原片堆放场地5号破碎机处（如下图）。



图 1 事故示意图



图 2 事故示意图

（五）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故导致蒙*雄死亡，事故造成直接经济损失约100万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，潘*京马上打电话给向恒公司总经理黄*新报告情况并跑出板皮原片堆放场地外告诉注定永佳公司现场工作人员，注定永佳公司现场工作人员随后拨打了120急救电话，120

急救医生到达现场后确认蒙*雄被卷入5号破碎机当场死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

2024年10月13日16许，横州市应急管理局接到注定永佳公司安全环保科科长费*林电话报告，称向恒公司发生一起事故。横州市应急管理局立即报告给市人民政府领导，同时派员赶至事故现场协同市公安局、市经信局、六景镇人民政府等单位组织开展救援工作，并要求涉事单位做好事故善后工作。目前，事故善后和赔偿工作已经处理完毕，没有因处置不力造成不良社会影响。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，通过勘查现场、查阅资料和询问有关人员，事故调查组认为，市应急管理局、市公安局、市经信局、六景镇人民政府等单位应急救援迅速，善后处置得当，没有因处置不力造成不良社会影响。

三、事故发生的原因

（一）事故发生的直接原因

经调查认定，事故的直接原因是蒙*雄发现5号破碎机出现故障后，没有按照操作规程先停机再检查的要求去处理5号破碎机故障，从而导致事故的发生。

（二）事故发生的间接原因

向恒公司对蒙*雄的安全教育和培训不到位，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不到位，未能及时发现并消除蒙*雄违反操作规程的事故隐患，施工现场安全防护不到位。

注定永佳公司对向恒公司的安全生产管理工作不到位，对向恒公司员工安全生产教育培训和岗位操作规程培训不到位。

四、有关责任单位存在的问题

向恒公司一是安全生产管理工作落实不到位，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度不到位，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实不到位，未能及时发现并消除蒙*雄违反操作规程的事故隐患[1][2]；二是落实对从业人员安全生产教育和培训不到位，对从业人员的防范措施不到位[3][4][5]。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十五条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定。

注定永佳公司对向恒公司的安全生产工作未进行统一协调、管理，对向恒公司安全检查不到位，未与向恒公司签订专门的安全生产管理协议[6]。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.蒙*雄，向恒公司5号破碎机操作员，安全意识淡薄，其发现5号破碎机出现故障后，未按照操作规程先停机再检测的要求去处理故障，导致事故发生。蒙*雄对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.黄*新，向恒公司总经理，未按规定履行单位主要负责人相关安全生产工作职责[7]，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能检查发现并及时消除从业人员违规操作存在的安全隐患，对本单位从业人员安全生产教育培训落实不到位[8]，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条，对事故发生负有责任。建议由横州市应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

3.黄*新，向恒公司安全员，未认真履行安全生产管理职责，未及时排查事故隐患，对本单位从业人员安全生产规章制度和岗位安全操作规程培训不到位。建议由向恒公司按照公司规定进行处理。

4.潘*富，注定永佳公司总经理（2024年7月16日到10月26日期间担任总经理职务），未认真履行安全生产管理职责，未能及时发现并消除注定永佳公司未与向恒公司签订安全生产管理协议明确双方安全管理职责的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项，建议由横州市应急管理局依法处理。

5.韦*高，注定永佳公司安全环保部经理，未认真履行安全生产管理职责，对向恒公司的安全生产管理不到位，对向恒公司从业人员安全生产规章制度和岗位安全操作规程培训不到位。建议由注定永佳公司按照公司规定进行处理。

6.费*林，注定永佳公司安全环保科科长，未认真履行安全生产管理职责，对向恒公司的安全生产管理不到位，对向恒公司从业人员安全生产规章制度和岗位安全操作规程培训不到位。建议由注定永佳公司按照公司规定进行处理。

（二）对有关责任单位的处理建议

向恒公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十五条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，对事故发生负有责任。建议由横州市应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

注定永佳公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由横州市应急管理局依法处理。

六、事故防范措施建议

（一）向恒公司。要落实企业安全生产主体责任，针对此次事故，举一反三，深刻汲取事故教训；建立健全全员安全生产责任制，完善落实安全生产规章制度，完善落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；加强对从业人员的安全生产规章制度和岗位安全操作规程培训，确保现场作业人员必须经过安全生产教育和培训合格才能上岗；按照规定为从业人员提供必要的防护用品，采取有效的防护措施；加强现场作业监督管理，及时消除存在的事故隐患，防止各类事故发生。

（二）注定永佳公司。要加强对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期对承包单位、承租单位进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改；加强对从业人员的安全生产规章制度和岗位安全操作规程培训，确保现场作业人员必须经过安全生产教育和培训合格才能上岗，及时发现和消除事故隐患，防止各类事故发生。

（三）横州市经济贸易和信息化局。要认真履行行业管理职责，加强对企业的日常管理和隐患排查力度，督促指导企业落实主体责任，及时发现和消除事故隐患，预防类似事故再次发生。

（四）横州市六景镇人民政府。要加强属地监管职责，深刻吸取事故教训，举一反三，督促本辖区企业加强对从业人员安全教育和培训，深入企业开展安全隐患排查工作，发现安全隐患要督促企业落实整改，消除存在的事故隐患，预防事故发生。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。”

[2] **《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款**：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[3] **《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款**：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。”

[4] **《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款**：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

[5] **《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款**：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

[6] **《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款**：“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

[7]《中华人民共和国安全生产法》第五条：“生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。”

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

主办：横州市人民政府办公室

承办：横州市发展和改革局

网站联系电话（仅受理网站建设维护问题）：(0771)7232996

网站举报邮件：nnhxxxb@163.com

政府服务热线：（0771）12345

桂公网安备 45012702000017号

桂ICP备17012655号

政府网站标识码：4501270008